

1501459-66.2022.8.26.0559

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Gláucia Véspoli dos Santos Ramos de Oliveira

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/11/2022

... reprovação penal diferenciada do furto com apenas uma qualificadora. Ainda nesta fase, há de se considerar que conforme decidido pelo Eg. Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.087, a causa de aumento do furto em período noturno, art. 155, §1º, do CP, é incompatível com o furto qualificado. No entanto, a particularidade do horário do crime ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

5ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, Centro, São José do Rio Preto - SP - cep

15010-902

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1501459-66.2022.8.26.0559

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2223767/2022 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 26807263 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 2223767 - 04º D.P. S.JOSE RIO PRETO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Thiago Aparecido Mendes

Vítima:

Ricardo Lourenço de Vergílio

Artigo da Denúncia:

Art. 155 § 4º, I do(a) CP

Local: RUA ALBERTO BECHARA HAGE, 60

JARDIM SIMOES - S.JOSE DO RIO PRETO/SP - 15046500Tipo de prisão: Flagrante; Local

de prisão: DIG - Delegacia de Investigações Gerais de São José do Rio PTipo de

prisão: Preventiva; Local de prisão: Centro de Detenção Provisória de São José do

Rio PretoArt. 155 § 1º § 4º, I, II c/c Art. 14, II ambos do(a) CP

Art. 155 § 1º § 4º, I, II c/c Art. 14, II ambos do(a) CP

Réu Preso

Justiça Gratuita

Aos 21/11/2022, às 14:00h, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito DRA.

GLÁUCIA VÉSPOLI DOS SANTOS RAMOS DE OLIVEIRA, comigo Escrevente ao final

nomeado(a), foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, verificou-se a presença do digno representante do Ministério Público, na pessoa do(a) Exmo(a) Sr(a). DRA. ANA CAROLINA MACRI MORAIS. Presente o réu Thiago

Aparecido Mendes, acompanhado de seu(a) d. Defensor(a), DR. RICHARD DO CARMO AZEVEDO, OAB 151.685/MG. Instalada a audiência, realizada de forma virtual, utilizando-se a ferramenta Microsoft Teams. A seguir, dando início a instrução criminal, com a concordância da defesa o réu foi interrogado primeiro e em seguida foi inquirida a testemunha Marcus Vinícius Bilac, através da ferramenta acima mencionada, sendo o arquivo com a gravação da audiência importado ao SAJ, com a desistência, ora homologada, da oitiva da vítima Ricardo Lourenço de Vergílio e da testemunha Vanderson José Especiato Conejo (presentes), manifestada pela acusação. A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito foi determinado que se passasse aos debates orais, dando-se pela ordem a palavra ao Ministério Público e ao(a) Defensor(a), que se manifestaram oralmente. A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito foi prolatada a seguinte sentença: "Vistos.

THIAGO APARECIDO MENDES, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso no artigo 155, §§1º e 4º, incisos I e II, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Segundo a denúncia, no dia 17 de agosto de 2022, por volta das 00h34min, na Rua Alberto Bechara Hage, n. 60, Jardim Simões, nesta Cidade e Comarca, o réu, durante o repouso noturno, mediante escalada, destruição e rompimento de obstáculo, tentou subtrair, para si, coisas alheias móveis consistentes em 07 (sete) rolos de fios e cabos elétricos e 02 (duas) maçanetas, pertencentes a R.L.V., não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade. Acostado os autos: auto de exibição e apreensão (fls. 10/11 e 13), laudo do instrumento do crime (fls. 66/68) e laudo do local dos fatos (fls. 72/75). A denúncia foi recebida em 01 setembro de 2022 (fls. 51/52). O réu foi citado (fls. 102) e apresentou resposta à acusação (fls. 56/63). Realizada audiência de instrução, debates e julgamento, foram inquiridas a vítima e as testemunhas arroladas pelas partes; ao final, o réu foi interrogado. Em debates, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia, enquanto a Defesa pugnou pela inimputabilidade do réu, a aplicação do princípio da insignificância e, no mérito pela aplicação da pena no mínimo legal. É o relatório. Decido. Não há que se reconhecer a inimputabilidade do réu, porquanto o uso de drogas não torna o agente inimputável por si só, não havendo prova nos autos de ser inimputável. De igual forma não se aplica o princípio da insignificância no caso, vez que os bens apesar de serem de baixo valor os bens subtraídos, fato é que o réu escalou o muro durante a noite, bem como retirou telhas do telhado da residência da vítima, causando severos transtornos aos moradores e prejuízos com a extração da fiação. Ademais, a aplicação do princípio da insignificância tem sido rechaçada nas hipóteses de furto qualificado, tendo em vista que tal circunstância denota maior ofensividade e reprovabilidade da conduta. No mérito a pretensão punitiva é procedente. A materialidade delitiva restou comprovada pela documentação acostada nos autos, notadamente auto de exibição e apreensão (fls. 10/11 e 13), laudo do instrumento do crime (fls. 66/68), laudo do local dos fatos (fls. 72/75), bem como pela prova oral colhida. A autoria também é certa. O réu, na fase policial (fls. 05), permaneceu em silêncio. Em juízo confessou os fatos, afirmando que estava sob efeito de drogas e tentou subtrair os objetos para comprar mais drogas. A confissão do réu vem corroborada pelos demais elementos de provas colhidos. A vítima R.L.V., na fase policial (fls. 09), disse que na data dos fatos, por volta das 00h30m, ouviu barulho vindo da laje da residência; tentou acender a luz e percebeu que estava sem energia. Em seguida, ouviu barulho de fios sendo arrastados na laje; então acionou a Polícia Militar e assim que chegaram um dos policiais subiu no telhado e verificou que algumas telhas haviam sido retiradas do telhado, bem como que havia um indivíduo na posse de um saco plástico, contendo diversos pedaços de fio, duas turquesas e duas maçanetas, sendo que estas últimas estavam no quintal do imóvel, pois haviam sido trocadas recentemente. Avaliou os fios pelo valor de R\$2,50 o metro, e R\$70,00 cada maçaneta. Os policiais militares Vanderson e Marcus, na fase policial (fls. 07 e 08), bem como em juízo, narraram que na data dos fatos, por volta de 00h30, foram acionados via Copom, para atendimento de ocorrência de furto, pela Rua Alberto Bechara Hagi, 60, Jd. Simões, nesta cidade. Foram até o local dos fatos e fizeram contato com o morador do imóvel, que relatou ter ouvido

barulho no forro do imóvel e sua energia fora cortada, suspeitando que havia alguém no interior do forro. Então escalaram o telhado e verificaram que algumas telhas estavam quebradas e algumas foram retiradas; localizaram o réu no interior do forro e na posse dele havia um saco plástico, de cor preta, contendo duas turquesas, duas maçanetas e vários pedaços de fios de diversos tipos. O réu confessou que havia subido no telhado para cortar fios, bem como que já havia colocado alguns no saco, ocasião em que foi surpreendido pelos policiais militares. Pois bem. Conforme exposto, restou comprovado que o réu praticou o delito de furto narrado na inicial. Nesse sentido, conforme se extrai dos depoimentos da vítima e dos policiais militares que participaram da diligência, o réu deliberou por praticar um furto e, para tanto, durante o período noturno, ocasião em que há menor vigilância, ele escalou o muro do imóvel e, após quebrar algumas telhas e retirar outras, conseguiu chegar no forro da casa habitada. Dentro do forro, utilizando dois alicates do tipo turquesa, o réu cortou fios e cabos elétricos com a finalidade de subtraí-los, bem como se apoderou de duas maçanetas para furtá-las. Ocorre que a vítima notou que a energia havia sido cortada e que havia uma pessoa andado sobre o forro da residência, acionando a Polícia Militar. Os Policiais Militares deslocaram-se até a residência, ocasião em que escalaram até o telhado do imóvel, oportunidade em que verificaram várias telhas quebradas e outras retiradas. Os Policiais, então, lograram encontrar dentro do forro da residência o réu, o qual estava na posse de um saco plástico, cor preta, contendo duas maçanetas e vários pedaços de fio de diversos tipos, além de dois alicates do tipo turquesa. Também restou comprovada a presença das qualificadoras da escalada e rompimento de obstáculos, uma vez que, para a prática do crime, o réu escalou o muro, danificou as telhas do imóvel e cortou a fiação do imóvel, conforme laudo pericial do local do crime e dos alicates apreendidos (fls. 66/68 e 72/75). Por fim, conforme decidido pelo Eg. Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.087, a causa de aumento do furto em período noturno, art. 155, §1º, do CP, é incompatível com o furto qualificado. No entanto, a particularidade do horário do crime permanece sendo circunstância que extrapola o comum ao tipo, exigindo reprovação penal diferenciada, pelo que a reconheço como circunstância judicial negativa. Dessa forma, comprovada autoria e materialidade, a condenação do réu é de rigor. Passo a dosar a pena: Na primeira fase, sopesando as circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal, atento que o réu não possui antecedente criminal relevante; entretanto, verifico que configuradas duas qualificadoras, sendo certo que uma delas (rompimento de obstáculo) é utilizada para qualificar o delito, enquanto a outra (escalada), deve ser considerada como circunstância judicial desfavoráveis (circunstâncias do crime), já que torna a conduta mais gravosa, exigindo-se, pela proporcionalidade, reprovação penal diferenciada do furto com apenas uma qualificadora. Ainda nesta fase, há de se considerar que conforme decidido pelo Eg. Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.087, a causa de aumento do furto em período noturno, art. 155, §1º, do CP, é incompatível com o furto qualificado. No entanto, a particularidade do horário do crime permanece sendo circunstância que extrapola o comum ao tipo, exigindo reprovação penal diferenciada, de modo que a reconheço como circunstância judicial negativa. Assim, fixo a pena-base em 02 anos e 08 meses de reclusão e 13 dias-multa, com valor unitário fixado no patamar mínimo legal. Na segunda fase reduzo a pena em razão da confissão, que retorna ao mínimo legal. Na terceira fase incide a causa de diminuição da tentativa. Considerando o iter criminis, verifico que a pena deve ser decrescida no patamar mínimo, pois o já tinham invadido o imóvel, escalado, removido e quebrado telhas e somente não conseguiram concluir a empreitada criminosa porque foi abordado por policiais militares. Assim, reduzo a pena em metade, restando fixada em 01 ano de reclusão e 05 dias-multa, com valor unitário fixado no patamar mínimo legal. Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito: uma de prestação de serviço à comunidade, na forma a ser fixada pelo Juízo da Execução e outra de prestação pecuniária, no valor de R\$ 1.212,00, mediante para a conta judicial nº 1900101707137 - Agência 5598-0, Banco do Brasil, favorecida a 5º Vara Criminal e do Júri de São José do Rio Preto-SP. Para o caso de reconversão, fixo o regime inicial aberto, por ser compatível

com a pena aplicada, nos termos do art. 33 do Código Penal. Posto isso, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o réu THIAGO APARECIDO MENDES como incurso no artigo 155, §§ 1º e 4º, incisos I e II, c.c. artigo 14, inciso II, do Código Penal, às penas 01 ano de reclusão e 05 dias-multa, com valor unitário fixado no patamar mínimo legal, em regime inicial aberto, operada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme exposto. Em razão da pena e do regime aplicados, defiro o recurso em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado. Determino a destruição dos alicates apreendidos. Providencie-se. Condene o réu nas custas processuais (100 UFESPS), que serão exigíveis na forma do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil. Publicada nesta data, saem os presentes devidamente intimados. Comunique-se. Não havendo recurso, certifique-se o trânsito em julgado, providenciando-se o necessário (arquivando-se os autos, oportunamente, com as formalidades de praxe)". Tratando-se de processo digital, constará deste termo de audiência somente a assinatura digital do(a) MM. Juiz(a). Em seguida, o acusado informou que não deseja recorrer da r. sentença supra. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Silmara Pedrazzi Malzoni, chefe de seção, digitei e subscrevi.